



PUTUSAN

Nomor 4146 K/Pid.Sus-LH/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HASLILIN binti LAODE NDAILESA alias WA LILI;**

Tempat Lahir : Torobulu;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/3 September 1993;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Andoolo karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf 5 tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4146 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASLILIN binti LAODE NDAILESA alias WA LILI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2)” berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf 5 tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HASLILIN binti LAODE NDAILESA alias WA LILI selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 820/Dpmptsp/Xi/2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Wijaya Inti Nusantara Kode Wilayah: 7405.212.2014.005, tanggal 29 November 2019 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 142 Desa/Kelurahan Torobulu atas nama Muhamad Yusran, S.E. yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor 593.83/01/dt/2023, tertanggal 7 Januari 2023 yang telah ditandatangani oleh H.M. Yusran Tjappe, S.E., M.M. dan Asma Indah Sari Ys, selaku pihak pertama dan Kasman Ruddin selaku pihak kedua, La Ode Hasimu (Kadus I) selaku Saksi dan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4146 K/Pid.Sus-LH/2025



Nilham, S.Pd. (Kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Lahan Untuk Kepentingan Swasta tertanggal 10 Juni 2023 yang telah ditandatangani oleh Kasman Ruddin selaku yang Melepaskan Hak dan PT Wijaya Inti Nusantara selaku yang Menerima Pelepasan Hak dan Nilham, S.Pd. (Kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanaman Untuk Kepentingan Swasta tertanggal 10 Juni 2023 yang telah ditandatangani oleh Kasman Ruddin selaku Yang Melepaskan Hak dan PT Wijaya Inti Nusantara selaku Yang Menerima Pelepasan Hak dan Nilham, S.Pd. (Kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Pembebasan Lahan dan Tanaman tertanggal 10 Juni 2023 senilai Rp150.700.000,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PT WIN yang ditandatangani Kasman Ruddin dan telah dilegalisir sesuai aslinya;

Dikembalikan kepada Muh Nur Iman Djalani, S.T.;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna putih merek Robot Rf108 kapasitas 8 Gb; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASLILIN binti LAODE NDAILESA alias WA LILI tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4146 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 820/Dpmptsp/Xi/2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Wijaya Inti Nusantara Kode Wilayah: 7405.212.2014.005, tanggal 29 November 2019 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 142 Desa/Kelurahan Torobulu atas nama Muhamad Yusran, S.E. yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor 593.83/01/dt/2023, tertanggal 7 Januari 2023 yang telah ditandatangani oleh H.M. Yusran Tjappe, S.E., M.M. dan Asma Indah Sari Ys, selaku pihak pertama dan Kasman Ruddin selaku pihak kedua, La Ode Hasimu (Kadus I) selaku Saksi dan Nilham, S.Pd. (Kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Lahan Untuk Kepentingan Swasta tertanggal 10 Juni 2023 yang telah ditandatangani oleh Kasman Ruddin selaku yang Melepaskan Hak dan PT Wijaya Inti Nusantara selaku yang Menerima Pelepasan Hak dan Nilham, S.Pd. (Kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanaman Untuk Kepentingan Swasta tertanggal 10 Juni 2023 yang telah ditandatangani oleh Kasman Ruddin selaku Yang Melepaskan Hak dan PT Wijaya Inti Nusantara selaku Yang Menerima Pelepasan Hak dan Nilham, S.Pd. (Kepala Desa Torobulu) selaku yang mengetahui dan telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Pembebasan Lahan dan Tanaman tertanggal 10 Juni 2023 senilai Rp150.700.000,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari PT WIN yang ditandatangani Kasman Ruddin dan telah dilegalisir sesuai aslinya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4146 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna putih merek Robot Rf108 kapasitas 8 Gb;
Dikembalikan kepada Muh. Nur Iman Djalani, S.T.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Adl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Andoolo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan pada tanggal 1 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 15 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl tanggal 1 Oktober 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4146 K/Pid.Sus-LH/2025



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan putusan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sehingga Penuntut Umum mohon agar Terdakwa diputus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Andoolo, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Firmansyah dan beberapa warga masyarakat desa Torobulu sejumlah 21 (dua puluh satu) orang pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekitar jam 10.00 WITA, mendatangi PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN), yang sementara melakukan kegiatan penambangan pada lokasi dekat Tower Telkomsel di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dengan maksud mempertanyakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT WIN tersebut dan sebagian dari warga masyarakat Desa Torobulu tersebut membawa spanduk yang bertuliskan “Hentikan Penambangan di Pemukiman. Mari Jaga Torobulu yang Tersisa”;
 - b. Bahwa Terdakwa datang ke arah ekskavator yang dioperasikan oleh Sdr. Abdul Jaelani yang sementara melakukan kegiatan pengupasan lapisan tanah sambil berteriak-teriak dengan berkata “maju-maju” untuk mengajak warga desa yang lain untuk menghampiri ekskavator PT WIN yang masih tetap menggali permukaan tanah tanpa menghiraukan protes Terdakwa dan warga desa lainnya sehingga Terdakwa naik di atas *track* (ban), memukul kaca pintu ekskavator menggunakan tangan, sambil berteriak kepada operator ekskavator “berhenti”, lalu turun dari atas *track* (ban), Terdakwa juga sempat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4146 K/Pid.Sus-LH/2025



bersandar di ban ekskavator yang sudah berhenti lalu tidak lama kemudian kedua ekskavator milik PT WIN mundur sedangkan Saksi Andi Firmansyah memberi tahu pengawas PT WIN bernama Sdr. Rasyid untuk memerintahkan 2 (dua) unit ekskavator untuk mundur dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari pemukiman namun Sdr. Rasyid tidak menghiraukan, kemudian Saksi Andi Firmansyah maju mendekati ekskavator yang dioperatori oleh Sdr. Darma Antoni dan mengambil segumpal kecil tanah yang kemudian dibuangkan ke arah *bucket* ekskavator dengan maksud Saksi Andi Firmansyah sebagai kode untuk operator bahwa di dekat ekskavator ada orang;

- c. Bahwa berdasarkan hasil *plotting* titik koordinat atas lokasi kejadian tersebut yang dilakukan oleh Ahli Saksi Isran Naim berdasarkan aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) diperoleh titik koordinat 1, 2, 3 dan 4 yang seluruh titik tersebut berada di dalam WIUP Operasi Produksi PT WIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 820/DPMPTSP/XI/ 2019 tanggal 29 November 2019 dan PT WIN juga telah memiliki Surat Izin Lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 660/572/Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 660/111 Tahun 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel oleh PT Wijaya Inti Nusantara di Desa Torobulu, Wonua Kongga, dan Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan tanggal 7 Oktober 2019;
- d. Bahwa lahan tempat kegiatan penambangan PT WIN tersebut telah dibebaskan dari pemilik asal, yaitu Saksi Kasman Ruddin dengan luas 19.900 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi), berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Lahan atas nama Kasman Ruddin;
- e. Bahwa Terdakwa, Saksi Andi Firmansyah dan sejumlah warga Desa Torobulu tersebut menyuruh mundur kedua ekskavator milik PT WIN

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4146 K/Pid.Sus-LH/2025



dari lokasi penambangan adalah karena adanya kekhawatiran akan dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan PT WIN dekat pemukiman penduduk dan sumber mata air yang dipergunakan masyarakat Desa Torobulu selama ini serta adanya keinginan masyarakat untuk mengetahui apakah PT WIN memiliki AMDAL untuk melakukan penambangan di wilayah-wilayah tersebut;

- f. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan sebagian warga Desa Torobulu pernah melakukan protes di lokasi lain yang juga telah dilakukan penambangan nikel ore oleh PT WIN sehingga masyarakat protes dan telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara masyarakat dengan PT WIN yang difasilitasi oleh pemerintah setempat bertempat di Balai Desa Torobulu, namun pihak PT WIN tidak hadir lalu warga Desa Torobulu meminta kepada pemerintah setempat agar PT WIN menunjukkan AMDAL, namun PT WIN tetap tidak dapat memperlihatkan AMDALnya kemudian Camat menghimbau masyarakat dan PT WIN untuk sama-sama menahan diri tidak melakukan aktivitas pertambangan di lokasi yang dipermasalahkan masyarakat tersebut sampai ada titik temu namun himbauan tersebut tidak disetujui oleh pihak PT WIN;
- g. Bahwa PT WIN beralasan tidak dapat memperlihatkan AMDAL ke masyarakat dengan alasan bahwa AMDAL ada pada Dinas Lingkungan Hidup, namun ternyata Dinas Lingkungan Hidup juga tidak dapat memperlihatkan AMDAL PT WIN kepada masyarakat Torobulu sehingga masyarakat Desa Torobulu telah mengirimkan surat pengaduan terkait dengan permasalahan lingkungan akibat penambangan PT WIN di Desa Torobulu termasuk ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, GAKUM BPPHLHK Wilayah Sulawesi, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM supaya tidak menerbitkan RKAB PT WIN karena penambangan PT WIN dilakukan di wilayah pemukiman warga;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4146 K/Pid.Sus-LH/2025



- h. Bahwa penambangan yang dilakukan PT WIN membuat sumber mata air yang digunakan oleh warga Desa Torobulu menjadi kering sehingga PT WIN membuat beberapa sumur bor untuk warga, namun debu akibat penambangan mengenai rumah penduduk dan setelah masyarakat protes, PT WIN menyirami jalanan dengan air dan debu di sebagian rumah penduduk disapu oleh PT WIN serta kebisingan yang ditimbulkan dari alat penambangan yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan penduduk kemudian PT WIN memasang alat peredam kebisingan, akan tetapi dirasakan tidak cukup oleh warga Desa Torobulu;
- i. Bahwa selain itu, beberapa tambak penduduk Desa Torobulu tidak bisa menghasilkan produksi tambak yang baik lagi serta serong sebagai mata pencaharian nelayan di pesisir pantai sekarang tidak dapat menghasilkan lagi ikan karena air laut menjadi keruh dan merah masuk ke dalam tambak penduduk dan terjadi pendangkalan di pesisir pantai akibat lumpur yang dibawa arus air menuju laut apabila hujan turun;
- j. Bahwa PT WIN melakukan penambangan dekat jalan raya dan pemukiman dengan alasan bahwa lokasi tersebut masuk dalam IUP PT WIN dan telah dibebaskan lahannya oleh pemilik lahan kepada PT WIN serta memiliki kandungan nikel ore, namun masyarakat Desa Torobulu tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL PT WIN dan tidak mendapatkan informasi berupa sosialisasi AMDAL PT WIN tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perbuatan Terdakwa menghalangi ekskavator PT WIN untuk bekerja, termasuk perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat telah memenuhi seluruh unsur pada dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4146 K/Pid.Sus-LH/2025



5 tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa namun demikian, perbuatan Terdakwa ini mempunyai tujuan agar penambangan dihentikan sementara sampai ada kejelasan izin penambangan yang terlalu dekat dengan Desa Torobulu sehingga aktivitas penambangan tersebut meresahkan warga, dan mengakibatkan sumber mata air di Desa Torobulu tersebut menjadi kering serta kerusakan lingkungan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan warga Desa Torobulu merupakan perbuatan memperjuangkan hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat di Desa Torobulu dan dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* telah tepat menjatuhkan putusan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4146 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SELATAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juni 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
t.t.d./

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4146 K/Pid.Sus-LH/2025